

●기후에너지환경부고시 제2026-235호

「재생에너지 발전설비 산정방법 등에 관한 고시」(기후에너지환경부고시 제2026-235호, 2026.9.18.)을 다음과 같이 제정·고시합니다.

2026년 09월 18일

기후에너지환경부장관

재생에너지 발전설비 이격거리 산정방법 등에 관한 고시 제정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제27조의3제3항에서 기후에너지환경부장관에게 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 고시는 영 제27조의3제2항에 따라 태양광 또는 풍력을 이용한 재생에너지 발전설비의 이격거리를 산정하는 경우에 적용한다.

제3조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "주택"이란 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택을 말한다.
2. "도로"란 「도로법」 제2조제1호에 따른 도로를 말한다.
3. "이격거리"란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제58조에 따라 개발행위허가를 받으려는 재생에너지 발전설비의 사업부지 경계로부터 제1호에 따른 주택의 경계 또는 제2호에 따른 도로의 측정기준선까지의 직선 최단 수평거리를 말한다.
4. “블레이드 최고점”이란 풍력 발전설비의 블레이드가 수직 방향으로 가장 높은 지점에 위치하였을 때 지면으로부터 그 블레이드 최상단까지의 높이를 말한다.

제4조(주택의 범위) 이격거리를 산정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 제3조제1호에 따른 주택으로 보지 아니한다.

1. 재생에너지 발전설비에 대한 개발행위허가의 신청일을 기준으로 직전 1년 동안 계속하여 「주민등록법」에 따라 해당 주택을 주소로 하여 전입신고된 세대가 없는 주택
2. 건축물대장에 멸실되거나 말소된 것으로 기재된 건축물

제5조(기준 호수의 산정방법) 영 제27조의3제2항 각 호 단서에 따른 기준 호수는 이격거리의 범위 안에 제3조 제1호에 따른 주택(제4조에 따라 주택으로 보지 아니하는 건축물은 제외한다)의 경계 일부가 포함되는 주택의 수로 산정하며, 단독주택과 공동주택은 각각 그 건축물 1동을 1호로 본다.

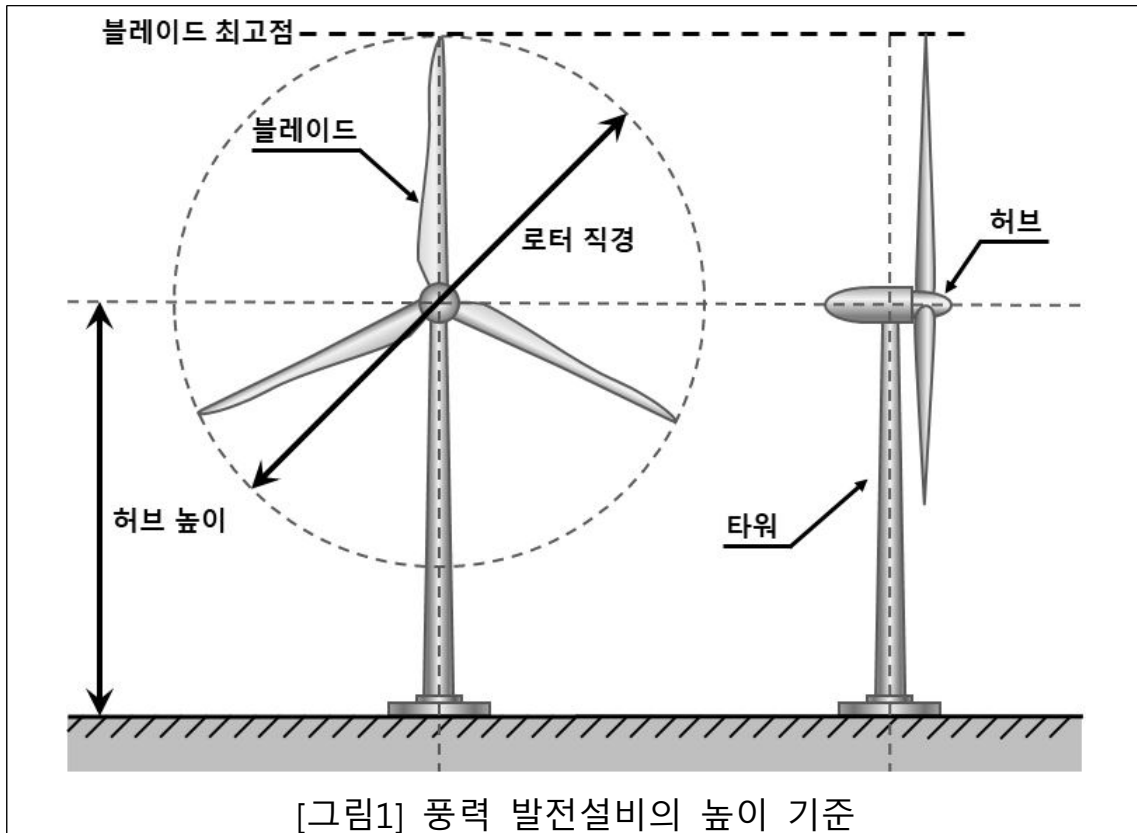
제6조(도로의 범위) 영 제27조의3제2항제2호 나목에 따른 도로는 「도로법」 제2조 제1호에 따른 도로 중 해당 지방자치단체가 조례로 정하는 도로로 한다.

제7조(풍력 발전설비의 높이) ① 영 제27조의3제2항제2호 각 목에 따른 풍력 발전설비의 높이는 [그림 1]에 따른 블레이드 최고점으로 한다.

② 제1항에 따른 블레이드 최고점은 「전기사업법」 제7조에 따른 발전사업의 허가 시 제출된 사업계획서나 설비 제원에 기재된 허브 높이에 블레이드의 길이를 더한 값으로 산정한다. 다만, 블레이드

길이 제원이 표시되지 않은 경우에는 로터 직경의 2분의1을 블레이드의 길이로 본다.

- ③ 발전설비의 기중 변경 등으로 제2항에 따른 제원이 변경된 경우에는 변경된 제원을 기준으로 산정한다.



제8조(이격거리의 측정방법) ① 이격거리는 재생에너지 발전설비의 사업부지 경계와 주택의 경계 또는 도로의 측정기준선 간의 최단 수평거리로 측정한다.

② 제1항에 따른 측정의 대상이 되는 주택의 경계 및 도로의 측정기준선은 다음 각 호와 같다.

1. 주택 : 해당 주택 건축물의 외벽
2. 도로 : 해당 도로의 경계선(도로의 접도구역 등은 포함하지 않는다)

제9조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일 전까지를 말한다) 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 2026년 9월 18일부터 시행한다.